

한전KDN(주) 상임감사

통 보

제 목 발주계약 지역제한 위반

소 관 부 서 □□□□□□□□본부 직할

조 치 부 서 □□□□□□□□본부 직할

구 분 발주계약

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□□본부 직할(▽▽▽▽▽탐)은 ①①①¹⁾설비 구축 및 유지보수 업무를 수행하고 있고, ■■■■■■■■■■에서 발주한 “xxx만호 저압 ①①① 통신망 구축공사”를 원활히 수행하기 위해서 공사 권역별로 발주계약을 체결하여 ①①① 구축공사 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약 규정」 3.2(제한경쟁 입찰)에 따르면 제한사항 등 세부기준은 계약 사무규칙 제6조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘국가계약법’) 시행령」 제21조 및 제22조, 「국가계약법 시행규칙」 제24조 내지 제26조에서 정하는 바에 따른다고 정하고 있다.

1) ①①①(Advanced Metering Infrastructure, 진보형 검침 인프라)

「국가계약법 시행령」 제21조 제1항 제6호에 따르면 추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액²⁾ 미만인 계약의 경우에는 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다)로 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있고, 「국가계약법 시행규칙」 제25조 제3항에 따라 법인등기부상 본점소재지를 기준으로 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우에는 법인등기부상 본점소재지가 해당 공사 등의 현장·납품지 등이 소재하는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 이 항에서 “시·도”라 한다)의 관할구역 안에 있는 자로 제한해야 하지만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 공사 등의 현장·납품지 등이 있는 시·도에 인접한 시·도의 관할구역 안에 있는 자를 포함해 제한할 수 있다라고 명시하고 있으며, 동 항 1호에서 공사 등의 현장·납품지 등이 인접 시·도에 걸쳐 있는 경우로 정하고 있다.

또한 조달청 서면 질의 결과에서도 공사현장이 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 등 2개 시·도에 걸쳐 있는 경우 지역제한 경쟁입찰에 부칠 때에는 법인등기부상 본점소재지가 공사 현장이 소재하는 해당 2개 시·도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하여야 한다고 답변하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□본부 직할(▽▽▽▽▽팀)은 ■■■■■■■■■■에서 발주한 “XXX만호 저압 ●●● 통신망 구축공사”의 원활한 수행을 위해 [표]와 같이 권역별로 지역

2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액: 공사(88억원)

제한을 적용하여 발주계약을 체결하면서 계약번호 20xxSCxxx은 ‘♥♥’ 또는 ‘▼▼’, 20xxSCxxx은 ‘♠♠’ 또는 ‘♣♣’으로 지역을 제한함으로써 광역시 또는 도 기준으로 제한하지 않는 등 발주계약 규정을 위반하였다.

[표] xxx만호 저압 ○○○ 통신망 구축공사 발주내역

순번	계약번호	계약명	계약기간	지역제한
1	20xxSCxxx	xxx만호 저압 ○○○ 통신망 구축공사 x권역(중♥♥,♥♥,♥♥)	XXXX. X. X. ~ XXXX. X. XX.	‘♥♥’
2	20xxSCxxx	xxx만호 저압 ○○○ 통신망 구축공사 x권역(서♥♥,▼▼,북♥♥)	XXXX. X. X. ~ XXXX. X. XX.	‘♥♥’ 또는 ‘▼▼’
3	20xxSCxxx	xxx만호 저압 ○○○ 통신망 구축공사 x권역(동♠♠,서♠♠,♣♣)	XXXX. X. X. ~ XXXX. X. X.	‘♠♠’ 또는 ‘♣♣’

따라서 국가계약법 시행령 및 시행규칙에 따르면 지역제한은 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 등 시·도 기준으로 제한하지 않아 계약의 공정성과 투명성을 저해하였다고 판단 될 여지가 있으므로 주의가 필요하다.

관계부서 의견

□□□□□□□□본부 직할은 국가계약법에서 시·도 기준으로 지역제한을 하도록 명시되어있어 시의 기준을 정확히 인지하지 못했음을 인정하고 향후 입찰 시 관련 법을 준수하여 발주하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□□□본부장은 「국가계약법」 및 「발주계약 규정」을 준수할 수 있도록 소속 직원에게 제한경쟁 입찰에 대한 교육을 시행하기 바랍니다.
(통보)